2018年8月天津市公安机动勤务中心考试《公安专业知识》真题参考答案及解析

来源：W　　整理：杨柳（微信：gwy288）

杨柳注：此套题可能不完整，我也不知道到底考了几道题，机构题库也是如此，请亲理解。

1、本题考查基础知识。“对党忠诚”是第一位的政治要求，更是公安工作和队伍建设的根本遵循。公安民警做到对党忠诚，关键就是要坚持铸造忠诚警魂，坚决听从党的指挥，忠实履行职责使命，自觉践行党的宗旨，永远做党和人民的忠诚卫士。

A项正确。

B项错误，人民公安为人民是公安工作的根本宗旨，根据《中华人民共和国人民警察法》第三条之规定：“人民警察必须依靠人民的支持，保持同人民的密切联系，倾听人民的意见和建设，接受人民的监督，维护人民的利益，全心全意为人民服务。”这指明了我国公安机关的工作宗旨是全心全意为人民服务。

C项错误，清正廉洁为人民警察的职业道德规范。

D项错误，公正文明为公安工作的执法的要求。

故正确答案为A。

2、本题考查时事政治。

党的十九大报告中明确指出：“必须认识到，我国社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化，对党和国家工作提出了许多新要求。”“必须认识到，我国社会主要矛盾的变化，没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。”因此，ACD项说法错误，B项说法正确。

故正确答案为B。

3、本题考查中国特色社会主义理论体系。党的十六大指出：“发展社会主义民主政治，最根本的是要把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一起来。党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证，人民当家作主是社会主义民主政治的本质要求，依法治国是党领导人民治理国家的基本方略。”

A项错误，本身表述错误，党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证，而并不是“基本方式”。

B项正确，人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征（要求）。

C项错误，本身表述错误，党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证，人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征（要求）。

D项错误，本身表述错误，依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征（要求）。

故正确答案为B。

4、本题考查时事政治。

党的十九大报告中明确指出：“坚持总体国家安全观。统筹发展和安全，增强忧患意识，做到居安思危，是我们党治国理政的一个重大原则。必须坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全，完善国家安全制度体系，加强国家安全能力建设，坚决维护国家主权、安全、发展利益。”因此，ABC项说法错误，D项说法正确。

故正确答案为D。

5、本题考查时事政治。

党的十九大报告中明确指出：“新时代党的建设总要求是：坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性、主动性、创造性为着力点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量，把党建设成为始终走在时代前列、人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党。”因此，ABD项正确。C项错误，“以党的作风建设为统领”表述错误，应为“以党的政治建设为统领”。

本题为选非题，**故正确答案为C。**

6、本题考查公安基础知识。

“忠诚、为民、公正、廉洁”是人民警察核心价值观。忠诚，即公安机关人民警察要永葆忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律的政治本色；为民，即公安机关人民警察要时刻牢记并实践全心全意为人民服务的宗旨，坚持

立警为公、执法为民；公正，即公安机关人民警察要依法履行职责，秉公执法办事，维护公平正义；廉洁，即公安机关人民警察要时刻注意拒腐防变，在工作和生活中做到廉洁、清明。

题干主要体现了公安机关的忠诚、为民，结合选项可知，本题正确答案为A。另外，本题推荐用排除法解题，题干明显没有体现出“廉洁”，而B、C、D三项中均有“廉洁”，排除即可得出答案为A。

故正确答案为A。

7、本题考查公安基础知识。

《公安机关人民警察职业道德规范》包含：“一、忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。二、秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。三、英勇善战：坚韧不拔，机智果敢，崇尚荣誉。四、热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。五、文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。六、严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。七、爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。八、甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。九、清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。十、团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。

人民警察职业道德规范中，爱岗敬业的具体内涵是：恪尽职守，勤学善思，精益求精。结合选项可知，D选项符合爱岗敬业的具体内涵。

A项错误，赵某更多的是体现了英勇善战；B项错误，钱某是在宣传公安形象，并非是履行自己的岗位职责；

C项错误，孙某主要体现的是忠诚可靠，热爱人民。

故正确答案为D。

8、本题主要考查公安基础知识。

《公安机关人民警察职业道德规范》包含：“一、忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。二、秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。三、英勇善战：坚韧不拔，机智果敢，崇尚荣誉。四、热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。五、文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。六、严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。七、爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。八、甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。九、清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。十、团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。

本题题干表述的是民警在工作当中违反规定接受犯罪嫌疑人家属的宴请，没有做到清正廉洁，克己奉公。

故正确答案为C。

9、本题考查时事政治。党的十九大报告中指出：“积极发展社会主义民主政治，推进全面依法治国，……科学立法、严格执法、公正司法、全民守法深入推进，法治国家、法治政府、法治社会建设相互促进，中国特色社会主义法治体系日益完善，全社会法治观念明显增强。”

故正确答案为A。

10、本题考查法理学。党的十八届四中全会指出：“公正是法治的生命线。司法公正对社会公正具有重要引领作用，司法不公对社会公正具有致命破坏作用。必须完善司法管理体制和司法权力运行机制，规范司法行为，加强对司法活动的监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。”

故正确答案为A。

11、本题考查法理学。

A项错误，评价作用是指法律作为人们对他人行为的评价标准所起的作用。评价作用对象是他人的行为。题干体现了法律的指引作用。指引作用，是指法通过规定人们在法律上的权利、义务以及违反法的规定应承担的责任，而对于人们的行为产生的一种调整、指导和引领的作用。题干中，“醉驾入刑”后交通事故数及伤亡人数的减少，是因为“醉驾”入刑这个法律规范要求人们不得酒后驾车，给人们的行为以确定性指引，因此，体现了法的指引作用。

B项错误，法律的规范作用是指法律自身表现出来的、对人们的行为或者社会关系所产生的影响。它包括指引、评价、预测、教育和强制五个方面的作用。交通事故减少体现法的规范作用的增强。交通事故数及伤亡人数并未大幅减少，是因为事故原因中除了醉酒原因，还有其他原因。

C项错误，法的价值位阶次序中从高到低依次是：自由、正义、秩序、利益，自由高于秩序。自由代表了人的最本质的人性需要，它是法的价值的顶端；正义是价值的外化，它成为自由之下制约其他价值的标准；而秩序则表现为实现自由，正义的社会状态，必须接受自由，正义价值的约束。在以上价值发生冲突时，按照位阶顺序来确定何者应优先适用。

D项正确，“醉驾入刑”说明国家强化了对醉酒驾驶的惩治力度，也是保护公民的生命安全和公私财产不受侵害的需要，是维护道路交通正常秩序的需要。“醉驾入刑”并不意味着对“重刑主义”的肯定。重刑主义又称重典

主义，是指以严刑酷罚、轻罪重刑和原心论罪等为主要特征的刑罚思想。重刑主义是古代社会刑罚思想的一大特色。罪责刑相适应是我国刑法的基本原则之一。

故正确答案为 D。

12、本题考查宪法。《中华人民共和国国家安全法》第十四条规定：“每年 4 月 15 日为全民国家安全教育日。”

故正确答案为 B。

13、本题考查公安基础知识。行政案件是指公民、法人或者其他组织认为国家行政机关的行政行为违法或不当，侵犯其合法权益时，依照《行政诉讼法》规定的程序提出起诉，由人民法院立案处理的行政争议案件。刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系，国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁（如罚金、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等）的案件。

A 项错误，违反组织纪律为人民检察院受理的案件，非行政案件。

B 项错误，内容中涉嫌贩卖毒品为刑事案件，非行政案件。

C 项正确，吸食毒品为行政案件。

D 项错误，属于邻里纠纷，不属于案件。

故正确答案为 C。

14、本题考查公安基础知识。

《公安机关办理行政案件程序规定》第二百一十四条规定：“公安机关作出罚款决定，被处罚人应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。具有下列情形之一的，公安机关及其办案人民警察可以当场收缴罚款，法律另有规定的，从其规定：（一）对违反治安管理行为人处五十元以下罚款和对违反交通管理的行人、乘车人和非机动车驾驶人处罚款，被处罚人没有异议的；（二）对违反治安管理、交通管理以外的违法行为人当场处二十元以下罚款的；（三）在边远、水上、交通不便地区、旅客列车上或者口岸，被处罚人向指定银行缴纳罚款确有困难，经被处罚人提出的；（四）被处罚人在当地没有固定住所，不当场收缴事后难以执行的。对具有前款第一项和第三项情形之一的，办案人民警察应当要求被处罚人签名确认。”

A、B 两项的罚款数额均超过了条文标准，错误。D 选项表述的是杨某户籍地在边远地区，与条文表述不符，错误。

故正确答案为 C。

15、本题考查公安基础知识。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十一条规定：“违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：（一）已满十四周岁不满十六周岁的；　　（二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；　　（三）七十周岁以上的；　　（四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。

A 项错误，何某年龄为十五周岁，处于已满十四周岁不满十六周岁的，属于不执行行政拘留处罚中的第（一）类。

B 项正确，吕某曾因盗窃罪被判处拘役三个月，根据《公安机关执行<中华人民共和国治安管理处罚法>有关问题的解释（二）》的相关规定，曾因实施扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理的行为被人民法院判处刑罚或者免除刑事处罚的，不属于初次违反治安管理，因此吕某可以执行行政拘留处罚。

C 项错误，张某为七十二周岁，处于七十周岁以上的，属于不执行行政拘留处罚中的第（三）类。

D 项正确，朱某虽属于哺乳自己婴儿，但未说明婴儿是否未满一周岁。

故正确答案为 BD。

16、本题考查宪法。《监察法》第三十四条规定：“审判机关、检察机关、公安机关、审计机关等国家机关在工作中，发现公职人员涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务违法或者职务犯罪问题线索，应当移送监察机关，由监察机关依法调查处置。被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，应当由监察机关为主调查，其他机关予以协助。”

故正确答案为 A。

17、本题考查刑法。

A 项错误，《刑法》第二百三十九条第一款规定：“以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”本案中，程某不是以勒索（他人）财物为目的，而是以要回赌债为目的，不构成绑架罪。

B 项正确，《刑法》第二百三十八条第一、二、三款规定：“非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自

由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。”本案中，程某是为了要回赌债而实施扣押（拘禁）刘某的，构成非法拘禁罪。

C 项错误，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。本案中，程某不是以非法占有为目的，而是要回自己的赌债为目的，不构成敲诈勒索罪。

D 项错误，过失致人死亡罪是指行为人因疏忽大意没有预见到或者已经预见到而轻信能够避免造成的他人死亡，剥夺他人生命权的行为。本案中，刘某是因病猝死的，程某不存在疏忽大意的过失或过于自信的过失，程某不构成过失致人死亡罪。

故正确答案为 B。

18、本题考查刑法。

A 项正确，盗窃罪，是指以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为。其中，“扒窃”是指在公共场所或者公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的，且根据法条规定，“扒窃”并无数额要求。所以杨某构成盗窃罪。

B 项错误，于某抢夺乙钻石项链，将乙带倒，乙摔成重伤，属于“抢夺导致他人重伤的”，属于抢夺罪量刑时的“严重情节”，于某定罪仍然定抢夺罪。

C 项错误，《刑法》第二百六十九条规定：“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。”该项中，年满 16 岁的李某在商场实施抢夺行为，为抗拒抓捕当场使用暴力，导致保安死亡，其行为构成转化型抢劫罪，其刺死保安的行为包含在抢劫罪内，不单独定罪（故意杀人罪）。

D 项错误，《刑法》第十七条第二款规定：“已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。”该项中，赵某未满 16 周岁，其绑架丁并将丁杀害的行为，不构成绑架罪，但构成故意杀人罪。

故正确答案为 A。

19、本题考查公安基础知识。

根据《人民警察法》第十九条规定：“人民警察在非工作时间，遇有其职责范围内的紧急情况，应当履行职责。”可知，即使陈某休假，当其遇到如题所述的紧急情况，应当履行职责。故 AC 项错误，B 项正确。

D 项错误，《人民警察法》 第四十一条规定：“人民警察因公致残的，与因公致残的现役军人享受国家同样的抚恤和优待。人民警察因公牺牲或者病故的，其家属与因公牺牲或者病故的现役军人家属享受国家同样的抚恤和优待。题干中陈某受伤不属于应受抚恤金范围内。

故正确答案为 B。

20、本题考查公安基础知识。

根据《人民警察法》 第十三条规定：“公安机关因侦查犯罪的需要，必要时，按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物，用后应当及时归还，并支付适当费用；造成损失的，应当赔偿。”因此 D 选项应为赔偿而非补偿。

本题为选非题，**故正确答案为 D。**

21、本题考查公安基础知识。

我国公安机关的管理体制是：统一领导，分级管理，条块结合，以块为主。

统一领导就是全国的公安工作统一接受党中央和国务院的领导，地方公安机关接受公安部的统一领导。

故正确答案为 A。

22、本题考查公安基础知识。

公安机关的性质决定了它具有民主与专政两个方面的基本职能。

1.专政职能，主要是指公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其它犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能。

2.民主职能，即公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人民服务，充当人民公仆与卫士的社会效能。

政治镇压职能与社会管理职能是警察的基本职能，不是公安机关的，排除 A、B 两项。专政职能是专门用以对付敌对势力、敌对分子和严重刑事犯罪分子的，其实质是公安机关代表国家和人民对上述专政对象实行政治统治，与题干不符，C 选项错误。

故正确答案为 D。

23、本题考查公安基础知识。

侦查权包括有权依法收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据；有权依法讯问犯罪嫌疑人(包括传唤犯罪嫌疑人)；有权依法询问证人(包括通知证人到公安机关提供证言)；有权依法对与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体进行勘验或检查；有权依法进行侦查实验；有权依法为收集犯罪证据和查获犯罪人进行搜查；有权依法查封、扣押物证、书证(包括犯罪嫌疑人的邮件、电报)；有权依法查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产；有权依照法律程序对刑事侦查对象的通信进行检查；有权对涉及的专门性问题指派、聘请有专门知识的人进行鉴定；有权依法通缉应当逮捕而在逃的犯罪嫌疑人等。

A 项错误，属于公安机关的刑罚执行权，

B 项错误，盘查是行政强制措施，属于公安机关的治安行政强制权。

C 项正确，搜查是公安机关的侦察措施之一，属于侦查权。

D 项错误，使用警械武器是警械武器使用权，均不属于公安机关的侦查权。搜查是公安机关的侦察措施之一，属于侦查权。

故正确答案为 C。

24、本题考查公安基础知识。

A 项错误，国家政治保卫局是我国最早的人民政权的公安保卫机关。

B 项正确，陕甘宁边区人民警察是我国历史上最早的一支比较正规的人民警察队伍。

C 项错误，中央特科是中国共产党在中央机关设立的最早的保卫组织。

D 项错误，新中国成立后第一任公安部长是罗瑞卿。

故正确答案为 B。

25、本题考查公安基础知识。

A 项错误，1950 年 9 月，毛泽东同志在对全国经济保卫工作会议的指示中讲道：“保卫工作必须特别强调党的领导作用，并在实际上受党委直接领导，否则是危险的。”这一指示确立了我国公安工作必须坚持的根本原则，即坚持党对公安工作的绝对领导，本题中并未体现这一点。

B 项错误，公安工作的基本方针是专门机关与广大群众相结合，这也是我国公安工作群众路线的具体体现，本题中的警务改革措施是为了更好的服务群众，没有体现专门机关与广大群众结合这一点。

C 项正确，公安工作群众路线，是指公安工作实行的一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去的工作路线，本题中所体现的正是这一点。

D 项错误，公安基本政策共六项：严肃与谨慎相结合的政策；依法从重从快惩处严重刑事犯罪分子的政策；宽严相济的政策；重证据，重调查研究，严禁逼供信的政策；尊重和保障人权政策；教育与处罚相结合政策，本题中未体现公安基本政策。

故正确答案为 C。

26、本题考查公安基础知识。

《公安机关人民警察辞退办法》第三条规定：“人民警察有下列情形之一的，应当予以辞退：（一）不符合录用人民警察的条件，未按规定程序招收的；（二）连续两年考核被确定为不称职的；（三）不能胜任现职工作，又不服从其他安排的；（四）因单位调整、撤销、合并或者缩减编制员额需要调整工作，本人拒绝合理安排的；（五）旷工或者无正当理由逾期不归连续超过十五天，或者一年内累计超过三十天的。”

A 项正确，符合上述法条所表述情形的第一项。

B 项错误，《公安机关人民警察辞退办法》第四条规定，人民警察有下列情形之一，经批评教育、纪律处分后仍不改正的，或者经培训试用后仍不合格的，应当予以辞退：（四）酗酒滋事或者经常酗酒的。该项中民警乙已经改正，因此不应当辞退。

C 项错误，根据法条规定，连续旷工十五天应当辞退，该项说法中民警丙的做法不符合规定。

D 项错误，《公安机关人民警察辞退办法》第六条规定人民警察有下列情形之一的，不得辞退：（二）患严重疾

病或者负伤正在进行治疗的。因此该项说法中民警丁不得被辞退。

故正确答案为 A。

27、本题考查公安基础知识。公安执法监督包括直接监督与间接监督、内部监督与外部监督、事前事中及事后监督等。

A 项正确，直接监督是指监督主体的行为具有直接的法律效力，能产生直接的法律后果的监督，本题中检察机关对公安机关的监督具有直接的法律效力。

B 项错误，事前监督是指监督主体在公安机关及其人民警察实施执法行为之前依法进行监督，本题中公安机关已经实行了执法行为，因此该项错误。

C 项错误，《公安机关内部执法监督工作规定》第二条规定：公安机关内部执法监督，是指上级公安机关对下级公安机关，上级业务部门对下级业务部门，本级公安机关对所属业务部门、派出机构及其人民警察的各项执法活动实施的监督。本题中检察院监督不属于公安机关内部监督。

D 项错误，间接监督是指不直接具有法律效力，但他们可以按照法定程序向有权机关提出，通过有权机关对公安机关及其人民警察的违法违纪行为予以纠正。

故正确答案为 A。

28、本题考查公安基础知识。

《公安机关人民警察纪律条令》第七条规定：“有下列行为之一的，给予开除处分：(一)逃往境外或者非法出境、违反规定滞留境外不归的；(二)参与、包庇或者纵容危害国家安全违法犯罪活动的；(三)参与、包庇或者纵容黑社会性质组织犯罪活动的；(四)向犯罪嫌疑人通风报信的；(五)私放他人出入境的。”

A 项错误，《公安机关人民警察纪律条令》第十条规定，有下列行为之一的，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：(四)私带在押人员离开羁押场所的。因此该项做法在有严重情形时才给予开除。

B 项错误，根据《公安机关人民警察纪律条令》第八条规定：“散布有损国家声誉的言论的，给予记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。”因此该项做法在有严重情形时才给予开除。

C 项正确，符合法条中所规情形的第四项，此项当选。

D 项错误，《公安机关人民警察纪律条令》第十九条规定，有下列行为之一的，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分：情节严重的，给予开除处分：(一)拒绝执行上级依法作出的决定、命令，或者在执行任务时不服从指挥的。”选项中未说明所长的命令是否依法作出，且拒绝执行命令在情节严重时才应当给予开除，因此该项不当选。

故正确答案为 C。

29、本题考查公安基础知识。督察监督的主要方式包括现场督察、专项督察、核查投诉、警务评议、网上督察等。

A 项正确，网上督察指督察机构依托公安信息网络，通过查听查看音视频监控、调取执法办案数据信息及卫星定位等方式，对公安民警执法执勤活动进行实时监督，因此 A 项正确。

B 项错误，《公安机关督察条例实施办法》第三条规定：“现场督察是指警务督察人员对公安机关及其人民警察在执法执勤活动中依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行的同步监督和检查。”本题中调取监控的行为并不是同步监督检查，因此 B 项错误。

C 项错误，专项督察是指督察机构紧紧围绕公安中心工作、重大警务部署，特别是针对普遍存在的突出问题集中时间、集中力量开展专门性、治理性督察活动，本题中未说明是否有针对突出问题进行整治，因此 C 项错误。

D 项错误，核查投诉是指督察机构通过网络、电话、信件等各类渠道，受理群众投诉，及时查处公安民警违法违纪的行为，因此 D 项错误。

故正确答案为 A。

30、本题考查公安基础知识。

组织动员群众，组织动员是公安机关根据公安群众工作的任务、目标，通过宣传、服务等措施，争取群众的信任和支持，将群众组织起来，自觉抵御和防范社会失范行为的社会活动。

A 项错误，群众工作要求调动起群众的积极性，而与群众理论的做法不仅不能达到效果，也违背了文明执法的相关要求，该项做法错误。

B 项错误，在进行群众工作时，应当积极解决问题，调换岗位并不能解决当前存在的问题，该项做法错误。

C 项正确，本题中民警小郝的做法确有不足，组织退休人员夜间巡逻做法不妥当，应当在检查之后积极沟通。

D 项错误，减少下社区的次数将不利于群众工作的展开，该项错误。

故正确答案为 C。

31、本题考查公安基础知识。

A 项正确，通过案例为群众讲解形式更加丰富，更有利于提高群众自我防范意识，该项做法正确。

B 项正确，通过组织动员的方式，让群众积极参与到群防群治工作中，是公安机关组织社区工作的重要内容。

C 项错误，安装视频监控属于商家自愿行为，不可责令，该项错误。

D 项正确，治保会及义务巡逻队要协助公安机关做好巡逻工作，做好重点部位防护，有利于社区工作的进一步提升，因此该项正确。

本题为选非题，**故正确答案为 C。**

32、本题考查公安基础知识。

A 项正确，通过通报相关案件的规律特点进行宣传，有助于群众了解相关案件并加以防范，有利于进一步做好社区安全防范工作。

B、C 项错误，BC 两项不属于公安工作秘密，但是教授讲解盗窃方法和手段，无益于加强群众的防范意识，甚至会给有心之人可乘之机，诱发犯罪。

D 项错误，是否使用升级的防盗锁具由群众自愿决定，不得强制要求群众更换。

故正确答案为 A。

33、本题考查公安基础知识。

治安调查也称治安防范调查，是治安管理的基本措施之一，治安调查应当做到实事求是、主动及时、全面系统、准确规范。

A、B、C 项正确，所述方法均符合治安调查的要求，能够帮助刚刚入警的小赵了解相关情况。

D 项错误，租赁房屋情况需要主动调查了解，不可通过责令报送的方式了解，违背了治安调查中主动及时的要求，而且房管部门属于外部单位，小赵无权责令。因此 D 项错误。

本题为选非题，**故正确答案为 D。**

34、本题考查公安基础知识 。

《公安机关办理行政案件程序规定》第一百七十八条第一款规定：“对于因民间纠纷引起的殴打他人、故意伤害、侮辱、诽谤、诬告陷害、故意损毁财物、干扰他人正常生活、侵犯隐私、非法侵入住宅等违反治安管理行为，情节较轻，且具有下列情形之一的，可以调解处理：(一)亲友、邻里、同事、在校学生之间因琐事发生纠纷引起的；(二)行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错行为引起的；(三)其他适用调解处理更易化解矛盾的。”

A、B、C 项正确，所述情形符合上述法条规定，可以调解处理。

D 项错误,《公安机关办理行政案件程序规定》第一百七十九条规定:“具有下列情形之一的,不适用调解处理：（五）当事人在治安调解过程中又针对对方实施违反治安管理行为的。”D 项所述情形符合上述法条的规定，因此不适用治安调解。

本题为选非题，**故正确答案为 D。**

35、本题考查公安基础知识。

A 项错误，与领导布置的任务相比，群众求助较为紧急，因此应当先行处理。

B 项正确，小刘负责前台接待工作，面临群众来访应当妥善接待，对于群众求助应当先行处理，因此该项正确。

C 项错误，公安机关应当受理公民的求助，帮助寻找，而不是让群众自行寻找。

D 项错误，公安机关的基本任务包括保护公民的人身安全，查找走失人口属于公安机关的职责。

故正确答案为 B。

36、本题考查公安基础知识。

《治安管理处罚法》第九条规定：“对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。”

A 项错误，根据上述法条规定，本题中事项可以先行调解，而不是直接作出处罚。

B 项错误，根据上述法条规定，本题中事项可以先行调解，调解不成的可以去人民法院提起民事诉讼，而不是直接告知提起民事诉讼。

C 项正确，该项做法符合上述法条规定。

D 项错误，根据上述法条规定，本题中事项可以进行调解，但不是必须调解。

故正确答案为 C。

37、本题考查公安基础知识 。

《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十三条规定：“调解一般为一次。对一次调解不成，公安机关认为有必要或者当事人申请的，可以再次调解，并应当在第一次调解后的七个工作日内完成。”

B 项正确，符合上述法条规定。

A、C、D 项错误，均与法条规定不符。

故正确答案为 B。

38、本题考查公安基础知识 。

A 项正确，需要重点加强巡逻防控的时段，应按时间段的案发率来对比分析，从图中可知，六个时间段中，23：00-5：00 占比最重，表明此时间段案发率最高，故需重点加强巡逻防控，故此选项正确。

B 项错误，对于博雅社区应加强的巡逻的时间段，应单独对比博雅社区六个时间段的案发率，博雅社区的六个时间段中，23：00-5：00 占比最重，表明此时间段案发率最高，故博雅社区此时间段需加强巡逻，而非 18：00-23：00，故此选项错误。

C 项正确，对于最应提升防范入室盗窃犯罪的能力的社区，应综合六个时间段的案发总数来对比六个社区的案发数量，其中，敬业里社区的六个时间段案发数最多，故敬业里社区最应提升防范入室盗窃犯罪的能力，故此选项正确。

D 项正确，根据六个社区入室盗窃的案发数，民警应经常深入社区动员群众做好安全防范教育工作，利用宣传发动，从群众自身保护入手，降低入室盗窃的案发率。

本题为选非题，**故正确答案为 B。**

39、本题考查公安基础知识。

《110 接处警工作规则》第五章　受理投诉　第三十四条规定：“110 报警服务台受理投诉的范围：公安机关及其人民警察正在发生的违反《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关督察条例》等法律、法规和人民警察各项纪律规定，违法行使职权，不履行法定职责，不遵守各项执法、服务、组织、管理制度和职业道德的各种行为。”第三十六条规定：“110 报警服务台受理投诉应当如实登记，秉公查处，及时反馈。”第三十七条规定：“110 报警服务台在受理投诉时，应当向投诉人问明被投诉对象的基本情况、投诉的具体内容和投诉人姓名、工作单位或者家庭住址、联系方式等主要情况。”第三十九条规定：“110 报警服务台对投诉应当视情采取相应措施，进行处理。（一）对正在发生的公安机关和民警在依法履行职责、行使职权、遵纪守法等方面存在问题的投诉，应当指令就近警力先期处置，同时通知警务督察部门进行现场调查和处理。”

A 项错误，因题干中两个民警的执法行为中并没有向李某出示人民警察证，不符合执法规范，此情况属于 110 应受理的投诉范围，应受理，故此选项错误。

B 项错误，根据《110 接处警工作规则》第三十九条规定：“110 报警服务台对投诉应当视情采取相应措施，进行处理。（一）对正在发生的公安机关和民警在依法履行职责、行使职权、遵纪守法等方面存在问题的投诉，应当指令就近警力先期处置，同时通知警务督察部门进行现场调查和处理”，而非让李某自己打电话向派出所投诉，故此选项错误。

C 项正确，根据《110 接处警工作规则》第三十九条规定：“110 报警服务台对投诉应当视情采取相应措施，进行处理。（一）对正在发生的公安机关和民警在依法履行职责、行使职权、遵纪守法等方面存在问题的投诉，应当指令就近警力先期处置，同时通知警务督察部门进行现场调查和处理，故此选项正确。

D 项错误，题干中两个民警的执法行为中并没有向李某出示人民警察证，不符合执法规范，故此选项错误。

故正确答案为 C。

40、本题考查公安基础知识。

《旅馆业治安管理办法》第九条规定：“旅馆工作人员发现违法犯罪分子，行迹可疑的人员和被公安机关通缉的罪犯，应当立即向当地公安机关报告，不得知情不报或隐瞒包庇。”第十六条规定：“旅馆工作人员违反本办法

第九条规定的，公安机关可以酌情给予警告或者处以 200 元以下罚款；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。旅馆负责人参与违法犯罪活动，其所经营的旅馆已成为犯罪活动场所的，公安机关除依法追究其责任外，对该旅馆还应当会同工商行政管理部门依法处理。”根据上述法条规定，四个选项中最为严重的情形应为第①项，因为违法经营活动可能涉及责任追究及处罚；其次为第②项，根据法条规定，发生第②项所述情形是旅馆经营者未向公安机关报告，可能面临的后果不如违反第①项时严重；再次应为第③项，既轻微违法行为，最后是第④项，情况正常，因此本题正确排序为①②③④。

故正确答案为 A。

41、本题考查公安基础知识。

《110 接处警工作规则》第十四条规定：“110 报警服务台受理报警的范围：（一）刑事案件；（二）治安案（事）件；（三）危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件；（四）自然灾害、治安灾害事故；（五）其他需要公安机关处置的与违法犯罪有关的报警。”第二十九条规定：“110 报警服务台受理求助的范围：（一）发生溺水、坠楼、自杀等状况，需要公安机关紧急救助的；（二）老人、儿童以及智障人员、精神疾病患者等人员走失，需要公安机关在一定范围内帮助查找的；（三）公众遇到危难，处于孤立无援状况，需要立即救助的；（四）涉及水、电、气、热等公共设施出现险情，威胁公共安全、人身或者财产安全和工作、学习、生活秩序，需要公安机关先期紧急处置的；（五）需要公安机关处理的其他紧急求助事项。”第三十四条规定：“110 报警服务台受理投诉的范围：公安机关及其人民警察正在发生的违反《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关督察条例》等法律、法规和人民警察各项纪律规定，违法行使职权，不履行法定职责，不遵守各项执法、服务、组织、管理制度和职业道德的各种行为。”

A 项正确，某地发生严重危及社会治安秩序的社会安全事件属于危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件；属于 110 报警服务台受理报警范围，故此选项正确。

B 项错误，某居民因炒股亏损爬上楼顶欲跳楼自杀属于发生溺水、坠楼、自杀等状况，需要公安机关紧急救助的，属于 110 报警服务台受理求助的范围，故此选项错误。

C 项错误，某路段电线因大风被刮断属于涉及水、电、气、热等公共设施出现险情，威胁公共安全、人身或者财产安全和工作、学习、生活秩序，需要公安机关先期紧急处置的，属于 110 报警服务台受理求助的范围，故此选项错误。

D 项错误，某派出所民警着便服，没有出示工作证，盘查过往人员属于 110 报警服务台受理投诉的范围，故此选项错误。

故正确答案为 A。

42、本题考查公安基础知识。

《公安机关处置群体性治安事件规定》，第八条规定：“公安机关处置群体性治安事件，应当遵循下列原则：（四）慎用武器警械原则。处置群体性治安事件现场的民警应当携带必要的警械装备，但不得携带武器；现场外围备勤的民警可以根据需要配备武器。使用警械和武器，应当严格依据《人民警察使用警械和武器条例》的规定。使用催泪弹和武器须经现场指挥批准。故一线民警禁止携带、使用致命性武器，而非禁止使用任何警械。

故正确答案为 B。

43、本题考查公安基础知识。

《中华人民共和国突发事件应对法》第四十二条第二款规定：“可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示，一级为最高级别。”

故正确答案为 C。

44、本题考查行政法。

A、C、D 项正确，公安机关管理的危险品主要包括：枪支弹药、民用爆炸物品、烟花爆竹、剧毒化学品、放射性物品、管制刀具。

B 项错误，《医疗废物管理条例》第二条第一款规定：“本条例所称医疗废物，是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。”医疗废物由医疗卫生机构负责管理，不属于公安机关管理的危险物品。

本题为选非题，**故正确答案为 B。**

45、本题考查公安基础知识。

公安派出所负责收集下列情报信息：(一)社会各界对国内外重大事件、热点问题的反映;(二)可能引发群体性事件的线索;(三)敌对组织、邪教、会道门以及其他非法组织活动的情况;(四)预谋实施爆炸、杀人、抢劫、盗窃等犯罪活动的信息;(五)因各类矛盾纠纷可能铤而走险、制造事端的危险人员的情况;(六)其他可能影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息。

A 项正确，社会各界对“两会”作出重大决定的反映属于社会各界对国内外重大事件、热点问题的反映，属于公安派出所搜集的情报信息。

B 选项辖区内领导干部违反“八项规定”情况属于纪检部门管理的内容，不属于公安派出所需搜集的情报信息。

C 项正确，邪教及其他非法组织聚集、串联等活动的情况属于敌对组织、邪教、会道门以及其他非法组织活动的情况，属于公安派出所搜集的情报信息。

D 项正确，因涉及诉讼问题可能制造事端的危险人员的情况属于因各类矛盾纠纷可能铤而走险、制造事端的危险人员的情况，属于公安派出所搜集的情报信息。

本题为选非题，**故正确答案为 B**。

46、本题考查公安基础知识。

根据《110 接处警工作规则》第十四条规定：“110 报警服务台受理报警的范围：（一）刑事案件；（二）治安案（事）件；（三）危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件；（四）自然灾害、治安灾害事故；（五）其他需要公安机关处置的与违法犯罪有关的报警。”第二十九条规定：“110 报警服务台受理求助的范围：（一）发生溺水、坠楼、自杀等状况，需要公安机关紧急救助的；（二）老人、儿童以及智障人员、精神疾病患者等人员走失，需要公安机关在一定范围内帮助查找的；（三）公众遇到危难，处于孤立无援状况，需要立即救助的；（四）涉及水、电、气、热等公共设施出现险情，威胁公共安全、人身或者财产安全和工作、学习、生活秩序，需要公安机关先期紧急处置的；（五）需要公安机关处理的其他紧急求助事项。”

A 项错误，某歌舞厅正在发生聚众斗殴事件属于危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件；属于 110 报警服务台受理报警范围，故此选项错误。

B 项错误，某小区老年活动中心有五人正在赌博属于刑事案件，属于 110 报警服务台受理报警的范围，故此选项错误。

C 项错误，某交通主干道上有几十人因拆迁问题堵路属于危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件，属于 110 报警服务台受理报警的范围，故此选项错误。

D 项正确，某居民患有精神疾病的父亲走失属于老人、儿童以及智障人员、精神疾病患者等人员走失等状况，需要公安机关紧急救助的，属于 110 报警服务台受理求助的范围，故此选项正确。

故正确答案为 D。

47、本题考查公安基础知识。

根据《公安机关接处警工作规范》第九条规定：“处警民警应当要按规定着装,保持警容严整并携带:枪支、警棍、警绳、手铐、对讲机、强光手电等单警装备。”第十二条规定：“处警民警到达警情现场后,应当表明身份并出示执法证件,情况紧急来不及出示执法证件的,应当先表明身份,并在处置过程中出示执法证件;着制式警服执行职务的,可以不出示执法证件,并应做到:(一)及时处理警情并报告现场情况;(二)维护现场秩序,保护现场人身、财产安全;(三)及时登记在场有关人员的姓名、单位、住址和联系方式等信息；(四)依法开展调查取证工作。”

A 项错误，公安民警已着制式警服执行职务的,可以不出示执法证件,只需出示工作证即可，故此选项错误。

B 项错误，根据《规范》第十二条规定，着制式警服执行职务的,可以不出示执法证件，并非不用出示任何证件，故此选项错误。

C 项正确，民警着装执行职务的,可以不出示执法证件,只需出示工作证即可，故此选项正确。

D 项错误，民警着装执行职务的,可以不出示执法证件,只需出示工作证即可，故此选项错误。

故正确答案为 C。

48、本题考查公安基础知识。

根据《公安机关接处警工作规范》第九条规定：“处警民警应当要按规定着装,保持警容严整并携带:枪支、警棍、警绳、手铐、对讲机、强光手电等单警装备。”第十一条规定：“处警结束后,对于受指挥中心指令出警的,应当及时将处警情况向指挥中心反馈。处警民警应及时在接处警平台反馈单中详细填写调查核实和处置情况。”第十二条规定：“处警民警到达警情现场后,应当表明身份并出示执法证件,情况紧急来不及出示执法证件的,应当先表明身份,并在处置过程中出示执法证件;着制式警服执行职务的,可以不出示执法证件,并应做到:(一)及时处理

警情并报告现场情况;(二)维护现场秩序,保护现场人身、财产安全;(三)及时登记在场有关人员的姓名、单位、住址和联系方式等信息;(四)依法开展调查取证工作。”第二十二条规定：“对案情复杂、涉及人数较多的警情或处警民警不能当场完成的警情,要向所队领导报告,所队领导要迅速调集其他警力赶赴现场处置,多警种同时到达警情现场的,应以有管辖权的警种为主取证,其他单位应积极予以配合。根据《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第五条，人民警察依法使用警械和武器的行为，受法律保护。人民警察不得违反本条例的规定使用警械和武器。”

A 项正确，符合第九条，处警民警应当要按规定着装,保持警容严整并携带:枪支、警棍、警绳、手铐、对讲机、强光手电等单警装备，为正确案例，故此选项错误。

B 项正确，符合第十一条，处警结束后,对于受指挥中心指令出警的,应当及时将处警情况向指挥中心反馈。处警民警应及时在接处警平台反馈单中详细填写调查核实和处置情况，为正确案例，故此选项错误。

C 项错误，根据第二十二条，对案情复杂、涉及人数较多的警情或处警民警不能当场完成的警情,要向所队领导报告,而并非所属局领导，为错误案例，故此选项正确。

D 项正确，民警处警时使用武器、警械时，不得违反《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》的规定使用警械和武器，为正确案例，故此选项错误。

本题为选非题，**故正确答案为 C**。

49、本题考查公安基础知识。

AB 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第七条规定：“盘查可疑人员时,应当遵守下列规定:（一）与被盘查人保持适当距离,尽量让其背对开阔场地;（二）对有一定危险性的违法犯罪嫌疑人,先将其控制并进行检查,确认无危险后方可实施盘问;（三）盘问时由一人主问,其他人员负责警戒,防止被盘查人或者同伙的袭击。”

C 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第十条规定：“对经过盘问,确认有违法犯罪行为或者嫌疑不能排除的,应当先对被盘查人依法进行人身检查,并进一步检查其携带物品。”

D 项错误，第十三条规定：“对可疑物品进行检查时,应当遵守下列规定：（一）责令被检查人将物品放在适当位置,不得让其自行翻拿；（二）由一名民警负责检查物品，其他民警负责监控被检查人；……”

本题为选非题，**故正确答案为 D**。

50、本题考查公安基础知识。

《公安机关处置群体性治安事件规定》第六条规定：“遇有下列群体性事件，公安机关不得动用警力直接处置,但可派出便装警察或者少量着装警察到现场掌握情况，维持秩序，及时报告现场动态，配合党委、政府和有关主管部门做好矛盾化解工作，并做好随时出警处置的准备：(一)集会、游行、示威活动发生在校园、单位内部，尚未发生行凶伤人、非法拘禁或者打砸抢烧行为的;(二)聚众上访尚未发生堵门、堵路、拦截车辆、围攻殴打国家机关工作人员或者其他严重违法行为的;(三)对因征地拆迁、企业改制、拖欠工资或者养老金、环境污染、非法集资等与群众切身利益密切相关的群体性事件，聚众现场尚未严重危害交通和治安秩序的;(四)其他人民内部矛盾尚未激化、可以由有关主管部门化解的群体性事件。”

A 项错误，内容属于集会、游行、示威活动发生在校园、单位内部，尚未发生行凶伤人、非法拘禁或者打砸抢烧行为的，属于不得动用警力直接处置的范围，故此选项错误。

B 项错误，内容属于聚众上访尚未发生堵门、堵路、拦截车辆、围攻殴打国家机关工作人员或者其他严重违法行为的，属于不得动用警力直接处置的范围，故此选项错误。

C 项正确，因对主队在中超比赛中的表现不满，引发球迷间的大规模冲突，造成人员伤亡、秩序混乱的，不属于不得动用警力直接处置的范围，故此选项正确。

D 项错误，内容属于对因征地拆迁、企业改制、拖欠工资或者养老金、环境污染、非法集资等与群众切身利益密切相关的群体性事件，聚众现场尚未严重危害交通和治安秩序的，属于不得动用警力直接处置的范围，故此选项错误。

故正确答案为 C。

51、本题考查时事政治。

党的十九大报告中明确指出：“新时代中国特色社会主义思想，是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观的继承和发展，是马克思主义中国化最新成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，必须长期坚持并不断发展。”这一重大思想开辟了马克思主义新境界、中国特色社会主义新境界、党治国理政新境界、管党治党新境界，使马克思主义中国化实现了一次新的飞跃、达到了一个新的起点。

因此，ABCD 项均说法正确。

故正确答案为 ABCD。

52、本题考查时事政治。

A、B、C 项正确，党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义文化，源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化，植根于中国特色社会主义伟大实践。发展中国特色社会主义文化，就是以马克思主义为指导，坚守中华文化立场，立足当代中国现实，结合当今时代条件，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，推动社会主义精神文明和物质文明协调发展。”

D 项错误，该项有两处错误，一方面“传统道德文化”有优劣之分，只有优秀的传统道德文化才能成为中国特色社会主义文化的源泉；另一方面，“传统道德文化”属于“传统文化”的一部分，仅强调（优秀）传统道德文化显然缩小了范围。

故正确答案为 ABC。

53、本题考查公安基础知识。

《公安机关办理行政案件程序规定》第二条规定：“本规定所称公安机关，是指县级以上公安机关、公安派出所、依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门以及出入境边防检查站。”

故正确答案为 ABCD。

54、本题考查公安基础知识。

A 项正确、B 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第十条第一款规定：“行政案件由违法行为地的公安机关管辖。由违法行为人居住地管辖更为适宜的，可以由违法行为人居住地公安机关管辖，但是涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件除外。”

C 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第十四条规定：“几个公安机关都有权管辖的行政案件，由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要违法行为地公安机关管辖。”

D 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第第十五条第一款规定：“对管辖权发生争议的，报请共同的上级公安机关管辖。”

故正确答案为 ACD。

55、本题考查宪法。

《全国人民代表大会常务委员会关于实行宪法宣誓制度的决定》：“二、宣誓誓词如下：我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国、忠于人民，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗！”

故正确答案为 ABCD。

56、本题考查宪法。

A 项正确，《宪法》第八十九条规定：“国务院行使下列职权：…（十）领导和管理国防建设事业；…”

B 项错误，《宪法》第八十九条规定：“国务院行使下列职权：…（八）领导和管理民政、公安、司法行政等工作；…”。第一百二十三条规定：“中华人民共和国各级监察委员会是国家的监察机关。”故国务院中不行使监察职权。

C 项正确，《宪法》第八十九条规定：“国务院行使下列职权：…（六）领导和管理经济工作和城乡建设、生态文明建设；…”

D 项正确，《宪法》第八十九条规定：“国务院行使下列职权：（一）根据宪法和法律，规定行政措施，制定行政法规，发布决定和命令；…”

故正确答案为 ACD。

57、本题考查刑法。

根据《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定：“行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃，致使被害人无法得到救助而死亡或者严重残疾的，应当分别依照刑法第二百三十二条、第二百三十四条第二款的规定，以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。”

A 项正确、C 项错误，本案中，周某在交通肇事后，驾车将被害人甲遗弃在某废弃厂房内，致使被害人甲无法得到救助而死亡，应当对周某按故意杀人罪定罪处罚。

B 项正确、D 项错误，本案中，姜某作为肇事车辆的所有人，让无驾驶证的周某开车，存在过失，姜某在周某交通肇事后又指使周某驾车将甲遗弃在某废弃厂房内，导致甲不治身亡，姜某构成故意杀人的教唆犯，与周某共同构成故意杀人罪。

故正确答案为 AB。

58、本题考查公安基础知识。

《人民警察法》第二十二条规定：人民警察不得有下列行为:“（一）散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，参加罢工；（二）泄露国家秘密、警务工作秘密；（三）弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动；（四）刑讯逼供或者体罚、虐待人犯；（五）非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所；（六）敲诈勒索或者索取、收受贿赂；（七）殴打他人或者唆使他人打人；（八）违法实施处罚或者收取费用；（九）接受当事人及其代理人的请客送礼；（十）从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织；（十一）玩忽职守，不履行法定义务；（十二）其他违法乱纪的行为。”

A 项正确，根据上述第二十二条第一项规定，人民警察不得参加罢工。

B 项错误，根据上述第二十二条第一项规定，要求人民警察不得参加非法组织，并未要不得参加任何社会团体，故正常合法的社会团体可以参加。

C 项正确，根据上述第二十二条第一项规定，人民警察不得散布有损国家声誉的言论。

D 项正确，根据上述第二十二条第一项规定，人民警察不得参加旨在反对国家的集会、游行、示威活动。

故正确答案为 ACD。

59、本题考查公安基础知识。

《治安管理处罚法》第十条规定：“治安管理处罚的种类：(一)警告；(二)罚款；(三)行政拘留；(四)吊销公安机关发放的许可证。对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。”公安机关依法具有刑事强制权，其中刑事强制措施包括拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕。

A 项正确，根据《治安管理处罚法》第十条第二款规定，“对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。”根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第七十七条规定：“公安机关对于患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的犯罪嫌疑人，可以取保候审。”

B 项错误，强行驱散、强行带离现场。是指公安机关对突发性事件或严重危害社会治安秩序的行为人强行使人群疏散对拒不服从的人可以强行带离现场。属于治安行政强制权。通缉是公安机关对在逃的犯罪分子通令缉捕的紧急侦查措施。强行驱散和通缉不属于治安行政处罚权和刑事强制权的内容。

C 项正确，根据上述《治安管理处罚法》第十条规定，公安机关可以对违法人员采取行政拘留的处罚；根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百零五条规定：“公安机关对符合逮捕条件，但患有严重疾病、生活不能自理的犯罪嫌疑人可以监视居住。”

D 项错误，扣押违法工具属于治安行政强制权。采取技术侦查属于公安机关办理案件的侦查措施。扣押违法工具和采取技术侦查不属于治安行政处罚权和刑事强制权的内容。

故正确答案为 AC。

60、本题考查公安基础知识。派出所在社区工作中，要以社区为依托，立足社区，服务社区，依靠社区，优化警务配置，规范警务运作，切实做到警务下沉，警务前移，警民携手。从而更好的提高群众的安全意识，知法懂法，预防犯罪，共创安全社区，逐步建立起与新型社区管理体制相适应的社区警务运行机制。

A 项正确，在社区开展宣传教育活动能进一步提高社区民众的守法意识，帮助其更好的知法懂法守法。

B 项正确，立足社区，依靠社区和群众能更好的促进安全防范工作的开展，推进平安社区的建设。

C 项正确，中小学生由于其年龄和认知的缺陷，往往更容易成为受害群体，担任辅导员能更好的了解学生对法律的了解情况，提高其对法律的认知，提升保护自身安全的意识。

D 项正确，提高群众对毒品的了解和毒品危害的认识，能有效预防毒品犯罪，降低吸毒人数，并动员群众对于社区内吸毒人员的检举，促进平安社区建设。

故正确答案为 ABCD。

61、本题考查公安基础知识。

社区民警的职责中开展群众工作的内容有：深入群众之中，倾听群众意见，了解群众疾苦，尽力为群众排忧解难，切实做好服务群众、组织群众、宣传群众的有关工作；及时受理报警求助，在规定的时限内办理群众申办事项；

积极参与排查调处民间矛盾纠纷，努力把不稳定因素化解在基层、化解在萌芽状态；向居（村）民代表定期报告工作，自觉接受监督。

故正确答案为 ABCD。

62、本题考查公安基础知识。

《公安机关窗口单位服务规定》第四条规定：“在便民服务设施上，窗口单位应当做到：（一）昼夜服务群众的窗口单位应当设置指示灯箱或警示红灯、公开电话号码；其他窗口单位应当在醒目地点、位置设置指示标牌；（二）在接待场所设立警民联系箱（簿）、意见簿，提供办事指南，公布上下班时间和报警、咨询、监督电话，有条件的单位应设置触摸式显示屏服务指南，便利群众办事、救助和反映情况、问题；（三）根据需要和条件设置供群众使用的桌椅、纸张、笔墨，饮水设施以及其他相应的服务设施，并保持完好有效；（四）接待、服务场所的提示标志醒目，环境卫生整洁，内务管理井然有序；（五）城市和城镇派出所办公服务场所与民警休息室应当分设；其他单位也应创造条件逐步分设。”

A 项正确，符合上述规定第一条内容。

B 项正确，符合上述规定第三条内容。

C 项错误，不符合上述规定的内容，不是公安机关窗口单位的工作要求。

D 项正确，符合上述规定第二条内容。

故正确答案为 ABD。

63、本题考查公安基础知识。根据《公安机关窗口单位服务规定》第五条规定：“窗口单位必须建立和实行以下制度：（一）警务公开制度。依法公开窗口单位的工作职责、执法依据、办事程序、法定时限、收费标准、监督方式以及其他相关内容，主动接受群众的监督和评议。（二）首接责任制度。接待群众报警、求助、咨询及外来办公、办事人员的首位民警，对属于职责内的事应当及时办理；对不属于自己管辖或职责以外的事，应当先行受理，做好接待记录，及时移交有关部门和人员办理，并向群众说明情况。

A 项正确，符合上述规定第五条中第一项内容。

B 项错误，不符合上述规定内容，应告知群众办事程序要求，而不是让其自行查找。

C 项错误，不符合上述规定的内容，对不属于自己管辖或职责以外的事，应当先行受理。

D 项正确，符合上述规定第五条中第二项内容。

故正确答案为 AD。

64、本题考查公安基础知识。

公安业务信息是指民警和公安机关在进行日常警务工作中所需的信息资料，例如，现场勘查、110 接出警、人口管理、案件调查、治安管理、交通管理、入户调查等工作中产生的案件、有关人员、物品、机构等其他形式联系的业务信息资料。

A 项正确，属于人口管理的内容，应收集。

B 项正确，属于有关人员的内容，应收集。

C 项正确，属于社会的治安动向，应收集。

D 项正确，属于社会治安意见动向，应收集。

故正确答案为 ABCD。

65、本题考查公安基础知识。

《消防法》第二十条规定：“举办大型群众性活动，承办人应当依法向公安机关申请安全许可，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，明确消防安全责任分工，确定消防安全管理人员，保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。”

根据《大型群众性活动安全管理条例》第十三条规定：“承办者举办大型群众性活动，应当在活动举办日的 20 日前，向活动所在地县级公安机关提出安全许可申请，申请时，应当提交下列材料：（一）承办者合法成立的证明以及安全责任人的身份证明；（二）大型群众性活动方案及其说明，两个或者两个以上承办者共同承办大型群众性活动的，还应当提交联合承办的协议；（三）大型群众性活动安全工作方案；（四）活动场所管理者同意提供活动场所的证明。依照法律、行政法规的规定，有关主管部门对大型群众性活动的承办者有资质、资格要求的，还应当提交有关资质、资格证明。未经公安机关安全许可的大型群众性活动由公安机关予以取缔，对承办者处 10 万元以上 30 万元以下罚款。”

A 项正确，符合上述规定。

B 项错误，不符合上述规定，承办者不能随意变更活动的时间、地点、内容，如需变更，应及时向公安机关报备。

C 项正确，对未经许可的大型晚会，公安机关可以予以取缔并罚款。

D 项正确，根据相关规定，公安机关应当制订安全监督方案和突发事件处置预案，以保证活动顺利进行。

故正确答案为 ACD。

66、本题考查基础知识。

A 项正确，《仿真枪认定标准》规定：“仿真枪的认定工作由县级或者县级以上公安机关负责，对能够发射弹丸需要进行鉴定的，由县级以上公安机关刑事技术部门负责按照《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》，参照《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》，从其所发射弹丸的能量进行鉴定是否属于枪支。当事人或办案机关对仿真枪的认定提出异议的，由上一级公安机关重新认定。”

B 项正确，《刑法》第一百二十八条规定:“违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以上七年以下有期徒刑。”

C 项正确，《治安管理处罚法》第三十二条规定：“非法携带枪支、弹药或者弩、匕首等国家规定的管制器具的，处五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者二百元以下罚款。非法携带枪支、弹药或者弩、匕首等国家规定的管制器具进入公共场所或者公共交通工具的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。”仿真枪也属于管制器具，应当处罚。

D 项正确，玩具枪不属于管制器具，不需要收缴和处罚。

故正确答案为 ABCD。

67、本题考查公安基础知识。

A 项正确，《危险化学品安全管理条例》第四十八条规定：“通过道路运输危险化学品的，应当配备押运人员，并保证所运输的危险化学品处于押运人员的监控之下。”

B 项正确，《危险化学品安全管理条例》第四十九条规定：“未经公安机关批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。危险化学品运输车辆限制通行的区域由县级公安机关划定，并设置明显的标志。”

C 项正确，《危险化学品安全管理条例》第五十条规定：“通过道路运输剧毒化学品的，托运人应当向运输始发地或者目的地县级公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。”

D 项错误，《危险化学品安全管理条例》第八十九条规定：“有下列情形之一的，由公安机关责令改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款;构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚:（一）危险化学品运输车辆未悬挂或者喷涂警示标志，或者悬挂或者喷涂的警示标志不符合国家标准要求的；（二）通过道路运输危险化学品，不配备押运人员的；（三）运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品途中需要较长时间停车，驾驶人员、押运人员不向当地公安机关报告的；”车辆在运输途中需要较长时间停车的，应当向当地公安机关报告而不是目的地公安机关。

故正确答案为 ABC。

68、本题考查基础知识。

《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第十五条第一款规定：“对正在以非暴力方式实施违法犯罪行为的，公安民警可以口头制止。” 第十六条规定：“口头制止包括以下内容：(一)命令违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为;(二)命令违法犯罪行为人按照要求接受检查;(三)告知违法犯罪行为人拒不服从公安民警命令的后果;(四)根据警情需要，要求在场无关人员躲避;(五)其他能够达到有效制止目的的口头命令。”

A 项正确，符合上述规定中口头制止的第一条内容。

B 项正确，符合上述规定中口头制止的第二条内容。

C 项正确，符合上述规定中口头制止的第三条内容。

D 项错误，不符合上述规定的内容，公安机关在处理现场警情，进行口头制止时应要求在场无关人员躲避而不是要求群众协助，应保证在场群众的安全。

故正确答案为 ABC。

69、本题考查公安基础知识。

AC 项正确，《反恐怖主义法》第三条第二款规定：“本法所称恐怖活动，是指恐怖主义性质的下列行为：（一）

组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动的；（二）宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，或者非法持有宣扬恐怖主义的物品，强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的；（三）组织、领导、参加恐怖活动组织的；（四）为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的；（五）其他恐怖活动。”因此，李某在网上传播暴恐视频，宣扬恐怖主义，属于恐怖活动；张某参加恐怖组织，属于恐怖活动。

BD 项错误，《反恐怖主义法》第三条第一款规定：“本法所称恐怖主义，是指通过暴力、破坏、恐吓等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。”B 项中王某的行为没有造成社会恐慌、没有危害公共安全，也不涉及胁迫以实现其政治主张等，所以不属于恐怖活动。D 项中赵某属于故意杀人罪，杀人目的不是为实现政治主张、意识形态，不属于恐怖活动。

故正确答案为 AC。

70、本题考查公安基础知识。

《突发事件应对法》第五十条规定：“社会安全事件发生后，组织处置工作的人民政府应当立即组织有关部门并由公安机关针对事件的性质和特点，依照有关法律、行政法规和国家其他有关规定，采取下列一项或者多项应急处置措施：（一）强制隔离使用器械相互对抗或者以暴力行为参与冲突的当事人，妥善解决现场纠纷和争端，控制事态发展；（二）对特定区域内的建筑物、交通工具、设备、设施以及燃料、燃气、电力、水的供应进行控制；（三）封锁有关场所、道路，查验现场人员的身份证件，限制有关公共场所内的活动；（四）加强对易受冲击的核心机关和单位的警卫，在国家机关、军事机关、国家通讯社、广播电台、电视台、外国驻华使领馆等单位附近设置临时警戒线；（五）法律、行政法规和国务院规定的其他必要措施。严重危害社会治安秩序的事件发生时，公安机关应当立即依法出动警力，根据现场情况依法采取相应的强制性措施，尽快使社会秩序恢复正常。”

A 项错误，对于现场采访报道的新闻媒体记者不能采取强制驱离的措施。

B 项正确，符合上述规定的内容。

C 项正确，符合上述规定的内容。

D 项正确，符合上述规定的内容，公安机关对以暴力行为参与冲突的当事人可以强制隔离。

故正确答案为 BCD。

71、本题考查公安基础知识。

根据题干中图三的数据，可知该市 6 月份案件数量为图三中本期的案件数量，该市 6 月份发生的入室盗窃、盗窃电动车、盗窃汽车三类案件的数量分别为 146、52、5 起，故三类案件共发生$146+52+5=203$起。

故正确答案为 D。

72、本题考查基础知识。

根据题干中图三的数据，可知该市今年 6 月的入室盗窃数量为 146 起，去年同期的入室盗窃数量为 109 起，环比上升百分比=$(本期案件数-上期案件数)/上期案件数$，故环比上升百分比=$(146-109)/109=33.9\%$

故正确答案为 C。

73、本题考查基础知识。

A 项正确，根据题干中图一、图二的各类刑事案件占比，可知该市今年 6 月的电信诈骗、入室盗窃、盗窃电动车占比分别为30.1%、16.3%、5.8%，相较于其他类案件占比较重，故而需要主要针对以上三类案件提出对策，而 A 项的关注警情变化规律，科学安排警力正符合此需求。

B 项正确，提高街面见警率可降低盗窃电动车的发生。

C 项正确，居民社区内部的巡逻防控可有效防止入室盗窃的发生。

D 项正确，从市民自身防范入手可有效降低诈骗类案件的发生。

故正确答案为 ABCD。

74、本题考查公安基础知识。

A 项错误，选项中的内容属于公安内部工作资料，不得向公众公开，并不属于可公开的宣传材料。

B 项正确，如何防范网络套取个人信息是宣传教育群众有效保护个人信息，以防被不法分子利用而上当受骗。

C 项正确，不轻信陌生人的中奖来电是宣传教育群众有效阻断诈骗分子诈骗途径的方法。

D 项正确，对冒充政法人员办理案件索要银行账户保持高度警惕同样是宣传教育群众对自己的个人信息，包括银

行账户等重要信息的保护，不要因对方宣称公务人员而慌张失措，而应沉着应对。

故正确答案为 BCD。

75、本题考查公安基础知识。

根据《公安机关处置群体性治安事件规定》第八条规定：“公安机关处置群体性治安事件，应当遵循下列原则：（一）在党委、政府领导下，会同有关主管部门处置的原则。群体性治安事件发生后，公安机关要积极建议党政领导和主管部门领导亲临现场，做好矛盾化解工作。要维护好现场秩序，保护党政机关等重点部位及现场工作人员的安全，维护正常的交通秩序。（二）防止矛盾激化原则。对参与群体性治安事件的群众，要坚持可散不可聚、可解不可结、可顺不可激，以教育疏导为主，力争把问题解决在萌芽状态或初始阶段。（三）慎用警力和强制措施原则。要根据群体性治安事件的性质、起因和规模来决定是否使用、使用多少和如何使用警力，根据事态的发展情况来决定是否采取强制措施。要防止使用警力和强制措施不慎而激化矛盾，防止警力和强制措施当用不用而使事态扩大。（四）慎用武器警械原则。处置群体性治安事件现场的民警应当携带必要的警械装备，但不得携带武器；现场外围备勤的民警可以根据需要配备武器。使用警械和武器，应当严格依据《人民警察使用警械和武器条例》的规定。使用催泪弹和武器须经现场指挥批准。（五）依法果断处置原则。对围堵、冲击党政机关、卧轨拦车、阻断交通、骚乱以及打砸抢烧等违法犯罪活动，要抓住时机，坚决依法果断处置，控制局势，尽快平息事态，防止事态扩大蔓延。”

A 项正确，统一领导属于在党委、政府的统一领导。

B 项正确，教育疏导属于防止矛盾激化原则。以教育疏导为主，力争把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

C 项正确，慎用警力、慎用强制措施、慎用武器警械，属于原则（三）、（四）。

D 项正确，依法果断处置属于原则（五）。

故正确答案为 ABCD。

76、本题考查行政法。

《公安机关办理行政案件程序规定》第二十六条规定：“可以用于证明案件事实的材料都是证据。公安机关办理行政案件的证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）被侵害人陈述和其他证人证言；（四）违法嫌疑人的陈述和申辩；（五）鉴定意见；（六）勘验、检查、辨认笔录，现场笔录；（七）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

故正确答案为 ABCD。

77、本题考查行政法。

根据《治安管理处罚法》第二十四条规定：“有下列行为之一，扰乱文化、体育等大型群众性活动秩序的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）强行进入场内的；（二）违反规定，在场内燃放烟花爆竹或者其他物品的；（三）展示侮辱性标语、条幅等物品的；（四）围攻裁判员、运动员或者其他工作人员的；（五）向场内投掷杂物，不听制止的；（六）扰乱大型群众性活动秩序的其他行为。因扰乱体育比赛秩序被处以拘留处罚的，可以同时责令其十二个月内不得进入体育场馆观看同类比赛；违反规定进入体育场馆的，强行带离现场。”

故正确答案为 C。

78、本题考查公安基础知识。

《人民警察使用警械和武器条例》第七条规定：“人民警察遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：（一）结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动的；（二）聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的；（三）非法举行集会、游行、示威的；（四）强行冲越人民警察为履行职责设置的警戒线的；（五）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的；（六）袭击人民警察的；（七）危害公共安全、社会秩序和公民人身安全的其他行为，需要当场制止的；（八）法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。”

题干中李某手持匕首威吓群众，民警在命令其放下凶器无果的情况，口头制止与徒手制止都无法保证群众和人民警察自身的安全，但程度又未达到使用武器的条件，其属于第七条第五项以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的，且经警告无效，可使用驱逐性、制服性警械。

故正确答案为 B。

79、本题考查公安基础知识。

根据《公安机关适用继续盘问规定》第八条规定：“对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后，不能排除其违

法犯罪嫌疑，且具有下列情形之一的，人民警察可以将其带至公安机关继续盘问：（一）被害人、证人控告或者指认其有犯罪行为的；（二）有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的；（三）有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的；（四）携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的。”

故正确答案为 ABCD。

80、本题考查公安基础知识。

《公安机关适用继续盘问规定》第十一条规定：继续盘问的时限一般为 12 小时；对在 12 小时以内确实难以证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，可以延长至 24 小时；对不讲真实姓名、住址、身份，且在 24 小时以内仍不能证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，可以延长至 48 小时。”

故正确答案为 CD。

81、本题考查刑法。

《中华人民共和国刑法》第二百六十九条规定：“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。”（即以抢劫罪定罪处罚）李某在商场进行扒窃后，为抗拒抓捕或者毁灭罪证使用暴力相威胁的行为，应当以抢劫罪定罪处罚。

因此，B 项正确，ACD 项错误。

故正确答案为 B。

82、本题考查行政法。

《治安管理处罚法》第十条规定：“治安管理处罚的种类分为：（一）警告；（二）罚款；（三）行政拘留；（四）吊销公安机关发放的许可证。对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。”

第二十六条规定：“有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：（一）结伙斗殴的；（二）追逐、拦截他人的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的；（四）其他寻衅滋事行为。

题干中违法嫌疑人为外国人且结伙斗殴，但因情节较轻，故根据治安处罚法第二十六条对其二人行政拘留 10 日，而第十条中对外国人附加的处罚是“可以”并非“应当”，故对其二人适用的处罚为行政拘留 10 日。

故正确答案为 A。

83、本题考查行政法。

《公安机关办理行政案件程序规定》第六十一条规定：公安机关应当对报案、控告、举报、群众扭送或者违法嫌疑人投案分别作出下列处理，并将处理情况在接报案登记中注明：（一）对属于本单位管辖范围内的案件，应当立即调查处理，制作受案登记表和受案回执，并将受案回执交报案人、控告人、举报人、扭送人。”

第一百六十七条第一、二款规定：“在作出行政处罚决定前，应当告知违法嫌疑人拟作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知违法嫌疑人依法享有陈述权和申辩权。单位违法的，应当告知其法定代表人、主要负责人或者其授权的人员。适用一般程序作出行政处罚决定的，采用书面形式或者笔录形式告知。”

第一百九十八条规定：“公安机关依法作出行政处理决定后，被处理人应当在行政处理决定的期限内予以履行。逾期不履行的，作出行政处理决定的公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。”而《公安机关办理行政案件程序规定》第七章调查取证中的询问、勘验、检查、鉴定、辨认、证据保全均属于调查取证的内容。

A 项正确，整个环节符合程序规定。

B 项错误，因调查取证应在行政处罚决定前，③应在②前，故错误。

C 项错误，告知应当在处罚决定作出前，故错误。

D 项错误，因受案应居整个程序的第一个环节，故错误。

故正确答案为 C。

84、本题考查行政法。

《娱乐场所管理条例》第九条规定：“设立娱乐场所，应当向所在地县级人民政府文化主管部门提出申请；设立中外合资经营、中外合作经营的娱乐场所，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府文化主管部门提出申请。”第十一条规定：“申请人取得娱乐经营许可证和有关消防、卫生、环境保护的批准文件后，方可到工商行政管理部门依法办理登记手续，领取营业执照。娱乐场所取得营业执照后，应当在 15 日内向所在地县级公安部门备案。”第十九条规定：“游艺娱乐场所不得设置具有赌博功能的电子游戏机机型、机种、电路板等游戏设施设备，不得以现金或者有价证券作为奖品，不得回购奖品。”第二十二条规定：“任何人不得非法携带枪支、弹药、管制器具或者携带爆炸性、易燃性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品和传染病病原体进入娱乐场所。迪斯科舞

厅应当配备安全检查设备，对进入营业场所的人员进行安全检查。

A 项错误，应向人民政府文化主管部门提出申请，而并非人民政府公安机关，故错误。

B 项错误，应向所在地县级公安部门备案，而并非向所在地派出所备案，故错误。

C 项错误，游艺娱乐场所不得设置具有赌博功能的电子游戏机机型、机种、电路板等游戏设施设备，故错误。

D 项正确，上述条例第二十二条规定，迪斯科舞厅应当配备安全检查设备，对进入营业场所的人员进行安全检查，故正确。

故正确答案为 D。

85、本题考查刑法。

A 项错误，故意伤害罪是指故意伤害他人身体的行为。宋某在行窃时掏出匕首胡乱比划，未造成他人身体受到伤害，未构成故意伤害罪。

B 项错误，牵连犯，是指行为人实施某一犯罪，而其手段行为或者结果行为又触犯其他罪名的情况。本案中，宋某的行为构成转化型抢劫罪，只构成抢劫罪一罪，按抢劫罪定罪量刑，而不构成牵连犯择重处罚。

C 项正确，《刑法》第二百六十九条规定：“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。”宋某先前的盗窃行为转化为抢劫罪，而不再构成盗窃罪，宋某的行为属于转化型抢劫罪，即以抢劫罪定罪处罚。

D 项正确，《刑法》第十九条规定：“又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。”宋某为聋哑人，可以从轻、减轻或者免除处罚。

故正确答案为 CD。

86、本题考查公安基础知识。

根据《管制刀具认定标准》，管制刀具是指匕首、三棱刀、弹簧刀（跳刀）及其他相类似的单刃、双刃、三棱尖刀。根据公安部《对部分刀具实行管制的暂行规定》第 2 条至第 7 条的规定，管制刀具的佩带范围和生产、购销均有法定手续。

管制刀具的认定标准：

一、凡符合下列标准之一的，可以认定为管制刀具：

1、匕首：带有刀柄、刀格和血槽，刀尖角度小于 60 度的单刃、双刃或多刃尖刀。2、三棱刮刀：具有三个刀刃的机械加工用刀具。3、带有自锁装置的弹簧刀（跳刀）：刀身展开或弹出后，可被刀柄内的弹簧或卡锁固定自锁的折叠刀具。4、其他相类似的单刃、双刃、三棱尖刀：刀尖角度小于 60 度，刀身长度超过 150 毫米的各类单刃、双刃和多刃刀具。5、其他刀尖角度大于 60 度，刀身长度超过 220 毫米的各类单刃、双刃和多刃刀具。

二、未开刀刃且刀尖倒角半径 R 大于 2.5 毫米的各类武术、工艺、礼品等刀具不属于管制刀具范畴。

三、少数民族使用的藏刀、腰刀、靴刀、马刀等刀具的管制范围认定标准，由少数民族自治区（自治州、自治县）人民政府公安机关参照本标准制定。

A 项正确，图一符合标准一。

B 项正确，图二符合标准三。

C 项正确，图三符合标准五。

D 项正确，图四符合标准四。

故正确答案为 ABCD。

87、本题考查公安基础知识。

A 项错误，强制措施是指公安机关、人民检察院或人民法院为了保证刑事诉讼的顺利进行，依法对刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人所采取的在一定期限内暂时限制或剥夺其人身自由的一种法定强制方法。一般包括：拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕。人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，选择采取哪种强制措施。

B 项正确，《刑事诉讼法》第八十条规定：“公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。”公安机关可以对宋某先行拘留。

C 项错误，《刑事诉讼法》第八十五条规定：“公安机关要求逮捕犯罪嫌疑人的时候，应当写出提请批准逮捕书，

连同案卷材料、证据，一并移送同级人民检察院审查批准。必要的时候，人民检察院可以派人参加公安机关对于重大案件的讨论。人民检察院审查批准逮捕犯罪嫌疑人由检察长决定。重大案件应当提交检察委员会讨论决定。”公安机关不可以自行决定逮捕。

D 项错误，《刑事诉讼法》第八十九条规定：“公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。”所以公安机关提请批准逮捕可以延长“至”三十日，而不是延长三十日。

故正确答案为 B。

88、本题考查公安基础知识。

ACD 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第四十条规定：“公安机关应当保障辩护律师在侦查阶段依法从事下列执业活动：（一）向公安机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见；（二）与犯罪嫌疑人会见和通信，向犯罪嫌疑人了解案件有关情况；（三）为犯罪嫌疑人提供法律帮助、代理申诉、控告；（四）为犯罪嫌疑人申请变更强制措施。”

B 项错误，《刑事诉讼法》第三十八条规定：“辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以查阅、摘抄、复制上述材料。”因此，在侦查期间公安机关无需保障律师查阅案卷材料，辩护律师只有在审查起诉之日起才可以查阅案卷材料。

故正确答案为 ACD。

89、本题考查公安基础知识。

A 项错误，视听资料，是指利用录音、录像、电子计算机储存的资料和数据等来证明案件事实的一种证据。包括录相带、录音片、传真资料、电影胶卷、微型胶卷、电话录音、雷达扫描资料和电脑贮存数据和资料等。交通事故现场勘查照片应当属于勘验笔录。

B 项错误，勘验笔录，指办案人员对与案件有关的场所、物品、尸体进行勘察、检验后所作的书面记录。勘验笔录由现场文字、现场绘图和现场照片三部分组成。交通事故责任认定书应当属于书证。

C 项错误，被害人陈述是指犯罪行为的直接受害者就案件事实所作的陈述。吴某才是案件的直接受害者，吴某妻子蒋某的证言应当属于证人证言。

D 项正确，鉴定意见是由鉴定人接受公安司法机关的委托或聘请，运用自己的专门知识、技能和现代科学技术手段对诉讼中涉及的专门性问题进行鉴定后所做出的判断性意见。法医学检验鉴定书属于鉴定意见。

故正确答案为 D。

90、本题考查公安基础知识。

《刑事诉讼法》第五十条规定：“可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。”

直接证据，是指能够单独直接说明案件主要事实的证据。其具备条件：第一，单独一个证据；第二，能够证明案件的主要事实；第三，证明方式是直接的，无需经过推理过程。实践中直接证据主要有以下五种：其一，当事人的陈述。其二，能证明案件主要事实的证人证言。其三，能证明案件主要事实的书证。其四，能证明案件主要事实的视听资料。其五，在特定情况下，能直接证明是谁实施了犯罪行为的物证。

A 项正确，高速公路电子监控视频属于直接证据中的第四种：能证明案件主要事实的视听资料。

B 项错误，车辆痕迹鉴定报告不属于直接证据，并不能直接证明是谁实施了犯罪行为，其证明方式是间接的，需经过推理过程。

C 项正确，言词证据在司法实践中多表现为直接证据，周某的证言属于直接证据中的第一种：当事人的陈述，当事人是案件的亲历者，其陈述大多能直接证明案件主要事实，是最常见的直接证据。其中犯罪嫌疑人、被告人承认自己有罪的供述是证明有罪的直接证据，而犯罪嫌疑人、被告人否认自己有罪的证据是证明无罪的直接证据。

D 项正确，言词证据在司法实践中多表现为直接证据，吴某妻子蒋某的证言属于直接证据中的第二种：能证明案件主要事实的证人证言。吴某妻子蒋某能够证明吴某是因为受到仇人郑某追杀，慌不择路而跑上高速公路被撞身亡的案件事实。

故正确答案为 ACD。

91、本题考查公安基础知识。

侦查人员在侦查过程中，并没有逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以采取传唤、拘传方式，《刑事诉讼法》第九十二条规定：“传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。”

A 项错误，严肃与谨慎相结合是指：严肃是执法必严，使应负刑事责任的犯罪分子不能逃避法律的制裁，特别是对于那些严重的刑事犯罪分子必须严厉打击，绝不手软，以维护法律的严肃性，表明我们对敌斗争和打击犯罪的坚决态度和原则立场；谨慎，就是重证据，重调查研究，不得草率，防止偏差，实行严格审批制度、监督制度，坚持有错必纠。谨慎是我们党实事求是、光明磊落和对人民高度负责精神的体现，严肃与谨慎两者是辩证统一、相辅相成的,是不可分割的整体，该选项并未违反此项公安工作基本政策。

B 项错误，宽严相济的“宽”，是指宽大、宽缓和宽待。主要表现为以下三种情形：一是非犯罪化；二是非监禁化；三是非司法化。宽严相济的“严”，是指严格、严厉和严肃。宽严相济刑事政策的实质是对刑事犯罪要区别对待，做到当严则严，当宽则宽，宽严适度，宽严有据，实现法律效果和社会效果的统一，该选项并未违反此项公安工作基本政策。

C 项正确，重证据、不轻信口供、严禁逼供信是指要忠于事实真相，整个办案过程都要坚持以事实为根据；严禁逼供信，严禁以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据，“对郑某连续 72 小时不间断讯问”违反了此项公安工作基本政策。

D 项错误，教育与处罚相结合是指处罚是治安管理的必要手段，教育是治安管理的基本手段，坚持教育多数，处罚少数，寓教育于处罚的全过程，该选项并未违反此项公安工作基本政策。

故正确答案为 C。

92、本题考查刑法。

A 项错误、B 项正确，交通肇事罪是“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的”，依法被追究刑事责任的犯罪行为。本案中，周某在高速公路上正常行驶，没有违反交通运输管理法规，不构成交通肇事罪，周某对吴某的死亡不承担刑事责任。

C 项错误、D 项正确，本案中，虽然被害人吴某闯入高速公路的行为具有异常性，并导致了吴某死亡。但结合被害人吴某在受到仇人郑某追杀下，慌不择路而跑上高速公路被撞身亡，被害人吴某跑上高速的行为仍然具有通常性，吴某的死亡结果与郑某的追杀行为具有刑法意义上的因果关系，即郑某构成故意杀人罪的既遂。

故正确答案为 BD。

93、本题考查公安基础知识。

根据《人民警察法》第九条规定：“为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查；经盘问、检查，有下列情形之一的，可以将其带至公安机关，经该公安机关批准，对其继续盘问：（一）被指控有犯罪行为的；（二）有现场作案嫌疑的；（三）有作案嫌疑身份不明的；（四）携带的物品有可能是赃物的。”

甲、乙到某县游玩时，乙手机丢失，随后二人到属地派出所报案，后因琐事与民警王某发生口角，不是违法犯罪嫌疑人，不可以作为被留置、盘问的对象。

故正确答案为 AB。

94、本题考查公安基础知识。

根据《人民警察法》第三十二条的规定：“人民警察必须执行上级的决定和命令。人民警察的组织纪律要求人民警察要服从领导，服从指挥，服从命令。人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责。”这里所说的“上级”，既包括人民警察所在机关的领导，也包括上级公安机关。“决定和命令”是指人民警察所在机关及其上级机关依照法律、法规而发布的规范性文件或者依法要求人民警察作出或者禁止作出某种具体行为的指令，其形式可以是书面的，也可以是口头的。“人民警察认为决定和命令有错误”是指决定和命令的内容违反法律、法规，或者超越人民警察的职责权限范围。“不得中止或者改变决定和命令的执行”，是指不能因为提出异议就擅自停止或者更改决定和命令的内容。对于没有执行或者没有按照决定和命令执行的后果，要由接受决定和命令者承担。但对于提出的意见不被采纳，所执行的决定和命令本身有错误而造成的后果，由作出决定和命令的上级负责。

A 项错误，人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行，选项中，“必须无条件服从”的表述错误，而是可以提出意见。

B 项错误，人民警察必须执行上级的决定和命令,选项中，“许某认为所长杜某的命令有错误，可以拒绝执行”是错误的。

C 项正确，人民警察提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令，“尤某认为所长杜某的命令有错误，但提出意见未被采纳，必须服从命令”是正确的。

D 项错误，“不得中止或者改变决定和命令的执行”，是指不能因为提出异议就擅自停止或者更改决定和命令的内容。对于没有执行或者没有按照决定和命令执行的后果，要由接受决定和命令者承担。但对于提出的意见不被采纳，所执行的决定和命令本身有错误而造成的后果，由作出决定和命令的上级负责。本题案例中，许某提出的意见未被采纳，此时应服从决定和命令，而非自作主张地拒绝执行，对于没有执行决定和命令的后果，应由许某自行承担，而非由所长承担；而尤某的行为是执行上级命令的行为，其后果应由所长杜某承担。

故正确答案为 C。

95、本题考查公安基础知识。

A 项错误，行政处罚是指行政主体依照法定职权和程序对违反行政法规范，尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为，行政处罚具有法定原则，行政处罚决定是否成立与是否听取申辩无关。

B 项错误，《行政处罚法》第三十二条规定：“行政机关不得因当事人申辩而加重处罚。”《治安管理处罚法》第九十四条规定：“公安机关不得因违反治安管理行为人的陈述、申辩而加重处罚。”派出所因甲申辩而加重处罚违反了《行政处罚法》和《治安管理处罚法》，但是《行政处罚法》作为一般法和新法，优于《治安管理处罚法》，因此相较于 C 项而言此项不严谨。

C 项正确，《治安管理处罚法》第九十四条规定：“违反治安管理行为人有权陈述和申辩。公安机关必须充分听取违反治安管理行为人的意见，对违反治安管理行为人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；违反治安管理行为人提出的事实、理由或者证据成立的，公安机关应当采纳。”公安机关不得因违反治安管理行为人的陈述、申辩而加重处罚。

D 项错误，《治安管理处罚法》第一百零二条规定：“被处罚人对治安管理处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。”《行政复议法》第十二条规定：“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。”本题案例中，派出所为县公安局的派出机关，因此对行政行为负责的机关为县公安局，应向市级公安局或县级人民政府提出行政复议。

故正确答案为 C。

96、本题考查公安基础知识。

《公安机关人民警察职业道德规范》：一、忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。二、秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。三、英勇善战：坚韧不拔，机智果敢，崇尚荣誉。四、热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。五、文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。六、严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。七、爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。八、甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。九、清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。十、团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。

A 项正确，公安机关人民警察职业道德“文明理性”是指：理性平和，文明礼貌，诚信友善。民警王某对甲态度冷淡，后与甲发生口角，没有理性平和、文明礼貌地对待甲。违反了“文明理性”这一规范。

B 项正确，公安机关人民警察职业道德“热诚服务”是指：情系民生，服务社会，热情周到。民警王某态度冷淡违反了这一规范。

C 项错误，公安机关人民警察职业道德“清正廉洁”是指：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。本题案例未涉及

D 项正确，公安机关人民警察职业道德“秉公执法”是指：事实为据，秉持公正，惩恶扬善，派出所长杜某私自加重处罚的行为违反这一规范。

故正确答案为 ABD。

97、本题考查公安基础知识。

《公安机关现场执法视音频记录工作规定》第七条的规定：“现场执法视音频记录应当重点摄录以下内容：（一）执法现场环境；（二）违法犯罪嫌疑人、被害人、被侵害人和证人等现场人员的体貌特征和言行举止；（三）重要涉案物品及其主要特征，以及其他可以证明违法犯罪行为的证据；（四）执法人员现场开具、送达法律文书和对有关人员、财物采取措施情况；（五）其他应当记录的重要内容。”

ABC 选项均符合《公安机关现场执法视音频记录工作规定》的内容要求。D 项错误，事发医院医务人员工作情况和案件无关。

故正确答案为 ABC。

98、本题考查公安基础知识。

公安部在举办全国公安机关规范执法视频演示培训会中明确多项公安执法细则规范，其中之一：“面对群众的围观拍摄，公安部要求，在拍摄不影响执法的情况下，民警要自觉接受监督，习惯于在“镜头”下执法，注意规范执法行为，不说过头话、不做过激事。不得强行干涉群众拍摄、夺取拍摄器材或强行要求删除，但可口头劝阻。对执法对象的违法行为，应及时果断依法处置，避免群众长时间围观。”所以说群众可以拍摄，但拍摄者不得干扰民警执法，也不得影响他人正常的工作、学习和生活，围观民众拍摄若不影响执法警察不得干涉。C 项正确，ABD 项错误。

故正确答案为 C。

99、本题考查公安基础知识。

A 项正确，《人民警察警容风纪管理办法》第二条规定：“人民警察着警服，必须按照着装规定和要求着装，领章、领花、领带、帽徽、警号和警种符号，要严格按照规定缀订、佩带。”

B 项正确，《人民警察警容风纪管理办法》第七条规定：“男人民警察不准留长发、蓄胡子、留大鬓角和戴首饰；女人民警察不准留披肩发、描眉、涂口红、染指甲、戴耳环、挂项链等首饰。”

C、D 项正确，《人民警察警容风纪管理办法》第八条规定：“着装的人民警察在街上和公共场所，不准边走边吸烟、吃零食，不准背手、袖手、搭肩、挽臂和嘻笑打闹、席地而卧。”

故正确答案为 ABCD。

100、本题考查公安基础知识。

《公安派出所正规化建设规范》第五十条规定：“公安派出所民警一般通过下列方式收集情报信息：（一）通过广泛接触群众特别是治安积极分子获取情报信息；（二）通过走访基层组织、有关部门和单位获取情报信息；（三）通过治安耳目、信息员提供情报信息；（四）通过人口调查、阵地控制收集情报信息；（五）通过教育、管理、监控工作对象发现情报信息；（六）通过处理各类案件、事件获得情报信息。”

故正确答案为 ABCD。



买真题，请认准杨柳真题。淘宝“杨柳真题”独家整理，实时纠错，拒绝资料贩子。